

1503227-09.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA CLAUDIA MOUTINHO RIBEIRO

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... um caderno com anotações alusivas ao tráfico e a quantia de R\$ 847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), em notas variadas, fruto do tráfico de drogas por eles realizado.

Oferecida e recebida a denúncia, os réus foram citados e apresentaram defesa prévia, sobrevivendo audiência de instrução, debates e julgamento.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP - 1ª Vara Criminal

Largo São Bento, s/nº, Centro - CEP 13201-035, Jundiaí-SP

Fone: (11) 2136-6221 - E-mail: jundiai1cr@tjsp.jus.br

Horário de atendimento ao público: 13h00min às 17h00min

1503227-09.2021.8.26.0544 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 05 de outubro de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo, Doutora Maria Cláudia Moutinho Ribeiro. Eu, Nara Visousan Santos do Nascimento, Assistente Judiciário.

SENTENÇA

Processo nº:

1503227-09.2021.8.26.0544 - 2022/000087

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

ELVIS WESLEY LOPES DA SILVA e TALITHA BEATRIZ DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. MARIA CLÁUDIA MOUTINHO RIBEIRO

Vistos.

ELVIS WESLEY LOPES DA SILVA e TALITHA BEATRIZ DA SILVA, qualificados nos autos, estão sendo processados por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 29, "caput", do Código Penal, porque, desde data incerta até o dia 23 de dezembro de 2021, por volta das 19h10min, na Avenida São Camilo, n. 587, fundos, bairro Jardim São Camilo, nesta cidade e comarca de Jundiaí, ELVIS estaria trazendo consigo, bem como, em concurso e previamente ajustado com TALITHA, em tese, possuíam e mantinham em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar:

- 97 (noventa e sete) porções de maconha, pesando 147,59g;
- 720 (setecentas e vinte) porções de crack, pesando 113,28g e;
- 110 (cento e dez) frascos de lança-perfume, perfazendo 55.500ml; além de um simulacro de arma de fogo; 1300 (mil e trezentos) embalagens plásticas para

acionar drogas; um caderno com anotações alusivas ao tráfico e a quantia de R\$ 847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), em notas variadas, fruto do tráfico de drogas por eles realizado.

Oferecida e recebida a denúncia, os réus foram citados e apresentaram defesa prévia, sobrevivendo audiência de instrução, debates e julgamento.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a integral procedência da ação penal, reiterando todos os termos da denúncia. Quanto à ré Thalita, requereu não seja a redução prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas aplicada em seu grau máximo, diante da quantidade de drogas apreendida, bem como pugnou pela fixação do regime aberto, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Quanto ao acusado Elvis, requereu a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante dos maus antecedentes do acusado e da quantidade de drogas apreendida, bem como seja reconhecida a reincidência do acusado, a qual deve ser compensada com a atenuante da confissão, seja negada a aplicação do redutor previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas e fixado o regime fechado para início de cumprimento da pena. Por fim, pugnou pela perda da quantia em dinheiro apreendida, em favor da união.

A Defesa do acusado ELVIS, por seu turno, requereu o reconhecimento da ilegalidade das diligências policiais, que culminaram na apreensão das drogas apreendidas na casa do acusado. No mérito, requereu a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como o direito de apelar em liberdade.

Já a Defesa da corré THALITA, preliminarmente, pugnou seja reconhecida a ilicitude da prova por ausência de justa causa para entrada na residência alvo da diligência dos policiais. No mérito, requereu a absolvição da acusada, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP. Em caso de condenação, requereu: a fixação da pena-base no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão informal relatada em juízo pelos Policiais Militares; a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, no máximo legal; a fixação do regime inicial aberto, com fundamento nos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal e artigo 387, §2º do CPP (prisão cautelar em regime domiciliar desde 23 de dezembro de 2021 – fls. 58/62); substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o direito de apelar em liberdade.

Relatados no essencial. DECIDO.

Passo a analisar a preliminar arguida pela Defesa.

Tenho que não há nulidade a ser considerada relativamente às diligências que culminaram na apreensão das drogas e demais objetos elencados na exordial acusatória.

Observe-se que ambas as testemunhas asseveraram que sua entrada na residência do acusado lhes foi autorizada pela acusada Thalita. Ademais, esclareceram que estavam em perseguição a um indivíduo, o qual, ao avistar a viatura, dispensou a bolsa que carregava e passou a fugir, tendo a acusada obstado a passagem dos policiais, impedindo, assim, a abordagem do referido indivíduo. A ré identificou-se como esposa do indivíduo.

Outrossim, certo que é que nada há nos autos a refutar autorização referida pelas testemunhas. Aliás, a própria ré, quando interrogada na fase inquisitiva, afirmou que autorizou a entrada dos policiais no imóvel. Por fim, a localização das drogas revelou a flagrância a justificar a atuação policial.

Desta forma, a prisão foi regular, nada havendo que macule o flagrante lavrado pela Autoridade Policial, ou que invalide a apreensão dos bens apreendidos. Por fim, os autos de prisão em flagrante e de apreensão dos objetos foram lavrados por autoridade policial competente.

Assim, não havendo irregularidades a reconhecer ou nulidades a sanar, passo à análise do mérito.

No mérito, a materialidade da infração penal imputada aos réus restou comprovada por meio dos autos de reconhecimento fotográfico positivo de fls. 22 e 28, autos de exibição e apreensão de fls. 24 e 29/30, auto de entrega de fl. 86, comprovante de

depósito de fl. 74, laudo pericial de fls. 125/128, laudos de exame químico toxicológico de fls. 117/119, 120/124, 141/143 e 144/148, que resultaram positivo para maconha, crack e cloreto de metileno/ diclorometano, substâncias entorpecentes descritas na denúncia, consideradas entorpecentes e que possuem capacidade para causar dependência física e psíquica, bem como pelo depoimento das testemunhas de acusação, colhidos em juízo.

No tocante à autoria, verifica-se que, em juízo, o acusado ELVIS confessou a prática delitiva, aduzindo, em síntese, que as drogas não lhe pertenciam e que as estava guardando para um amigo seu, pela quantia de R\$ 500,00. Disse que Thalita não sabia que ele guardava as drogas na casa e que ela não morava no local. A corré THALITA, por sua vez, em juízo, negou a prática delitiva, alegando, em síntese, que não viu a apreensão das drogas e nem sabia se havia drogas no local dos fatos. Disse que morava com o réu e que os policiais não pediram permissão para entrar na sua residência.

Assim, apreciadas autoria e materialidade, passo à análise dos argumentos expendidos pelas partes, em cotejo com a prova produzida sob o crivo do contraditório.

E, em tal contexto, entendo que a ação penal procede, parcialmente.

Não merece qualquer credibilidade a versão apresentada pelos acusados, até porque não comprovada por qualquer meio de prova. Não se olvide, outrossim, que os réus negaram quando ouvidos na polícia, não apresentando nenhuma justificativa plausível para o seu proceder.

Ouvidas em juízo, as testemunhas de acusação Thiago Belluomini de Azevedo e Ricardo da Silva Muniz, policiais militares, esclareceram como se deu a abordagem dos acusados e a apreensão das drogas. Disseram que avistaram o réu carregando uma bolsa e que ele empreendeu fuga ao visualizar a viatura policial. No percurso, ele dispensou a bolsa e pulou o muro no fundo de um terreno, saindo na outra rua. Em determinado momento, a ré saiu da residência e se posicionou a frente da equipe, dificultando a passagem dos policiais. Posteriormente, a ré identificou-se como esposa do réu e franqueou a entrada dos depoentes na residência, onde foram apreendidas drogas. Na ocasião, a acusada Thalita disse que usavam a casa para guardar as drogas.

Desta forma, a negativa dos réus em Juízo restou isolada das demais provas produzidas.

E, em tal contexto, entendo que não procede o inconformismo da defesa, notadamente no tocante ao depoimento dos policiais militares envolvidos na prisão da acusada Thalita.

Não há qualquer irregularidade na oitiva dos policiais, que, como qualquer pessoa, prestam depoimento sob compromisso.

De se ressaltar, também, que agentes da autoridade policial que são, seus depoimentos são revestidos de maior credibilidade, notadamente em hipóteses de tráfico de entorpecentes. Em tal sentido: "Vetusta e vazia, data venia, a objeção, que os causídicos, vez por outra, ainda insistem em opor perante os tribunais, argumentando por argumentar. Ora todo e qualquer testemunho, por cediço, é de valor relativo, pouco importando a profissão, sexo, credo, grau de instrução, posição social ou outro qualificativo do testificante. Em outras palavras, é de valia aferível em face do conjunto instrutório, somente podendo ser, total ou parcialmente, desqualificado, se outros elementos do acervo probatório assim o demonstrarem ou se o testemunho for prestado por inimigo capital ou parente ou amigo íntimo do acusado, ou, ainda, por qualquer pessoa particularmente interessada no resultado do julgamento, defeitos estes, porém, sujeitos a demonstração e comprovação por meio de contradita e, conquanto assim, se o testificante, à luz do conjunto de provas, da verdade real se apartar. Não se pode aceitar parti pris, preconceito vazio, repulsa genérica, apenas calcada na profissão da testemunha. É de mister, pois, demonstrar e provar motivo concreto, particular ao testemunho no caso em julgamento, para destituí-lo de valor probante." (TJSP – AP. 413.648-3/4-00, Rel. Ericson Maranhão).

Também, neste sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em

juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF HC 73518-5 Rel. Celso de Mello DJU 18.10.96, p. 39.846).

Assim, os elementos de convicção constantes dos autos são suficientes para a responsabilização dos acusados, que traziam consigo – no caso do acusado Elvis – bem como possuíam e mantinham em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, grande quantidade de drogas.

Saliento, por fim, que o delito de tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Com efeito, o tipo penal é composto por diversos verbos e, tratando-se de tipo penal misto alternativo, praticando, o agente, qualquer um dos verbos núcleo do tipo incidirá no delito de tráfico de drogas, sendo prescindível a efetiva mercancia ilegal.

A conduta de qualquer dos verbos contidos no artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas, implica em tráfico, sendo o dolo sempre genérico. Por isso, dispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, sendo bastante a prova do conjunto de indícios e presunções envolvendo os acusados.

Inferi-se de todo o exposto que o conjunto probatório demonstra, de forma robusta, que os acusados praticaram tráfico de drogas. Além disso, a expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida, além de um simulacro de arma de fogo, 1300 (mil e trezentos) embalagens plásticas para acondicionar drogas, um caderno com anotações alusivas ao tráfico e a quantia de R\$ 847,00 (oitocentos e quarenta e sete reais), em notas variadas, também demonstram a sua destinação ao tráfico. Desse modo, a absolvição por falta de provas é meta impossível de ser alcançada, já que a dinâmica dos fatos conduz à conclusão desfavorável aos acusados.

Outrossim, não merece qualquer credibilidade a versão apresentada pelos acusados, até porque não comprovada por qualquer meio de prova.

Assim, e evidenciada a responsabilidade dos réus pelo crime de tráfico de entorpecentes que lhes é imputado, passo à dosagem das penas, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase, observo que o acusado ELVIS é reincidente específico, o que será oportunamente apreciado, ao passo que a corré THALITA é primária e sem antecedentes criminais. Desta forma, fixo suas penas no mínimo legal previsto para o crime que lhes é imputado, estabelecendo-as em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo.

Na segunda fase de fixação da pena, com relação a ELVIS, ausentes circunstâncias atenuantes, presente a agravante genérica da reincidência. Entretanto, mantenho a pena aplicada por entender que o não reconhecimento da incidência do benefício previsto no parágrafo quarto já determina aumento significativo na pena, assim como para não gerar odioso “bis in idem”. Desta forma, mantenho a pena base fixada, a qual torno definitiva ausentes modificadoras a considerar.

Já com relação a corré THALITA, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar, de modo que a pena-base fixada deve ser mantida.

Esclareço, por fim, que se mostra incabível o reconhecimento do crime em sua forma privilegiada com relação ao acusado ELVIS, notadamente em razão da sua reincidência, a qual, inclusive, é específica, bem como pela quantidade dos entorpecentes apreendidos, o que demonstra ter o réu vínculo estreito com o crime organizado e que não é iniciante no tráfico e vinha se dedicando a esta atividade criminosa.

Portanto, deixo de aplicar a causa especial de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei nº 11.343/2006, com relação a Elvis, uma vez que não foram preenchidas pelos agentes da infração penal as condições legais exigidas à espécie (subjetivas).

Entretanto, cabível o referido benefício com relação a THALITA. Desta forma, considerando a incidência da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo

quarto do artigo 33 da Lei de Tóxicos, diminuo as penas aplicadas a corr  em 1/6 (um sexto), diante da quantidade de drogas apreendida, estabelecendo-as em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclus o e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, mantida a unidade no m nimo, penas estas que torno definitivas ante a aus ncia de modificadoras a considerar.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justi a (julgamento da Peti  o n  11.796/DF), ap s parecer favor vel da Procuradoria Geral da Rep blica, adotou o seguinte entendimento em rela  o aos crimes de 'tr fico privilegiado' (aqueles cometidos por agente prim rio e de 'bons antecedentes', que n o se dedique  s atividades criminosas e nem integre organiza  o criminosa).

Assim, aplico o entendimento do Egr gio Superior Tribunal de Justi a, isto  , ser  considerado crime de natureza comum o 'tr fico privilegiado'.

N o est o preenchidos os requisitos objetivos do artigo 44 do C digo Penal, pelo que imposs vel   substitui  o da pena privativa de liberdade por restritivas de direito com rela  o a ambos os acusados.

Com rela  o a ELVIS, fixo o regime fechado para in cio de cumprimento da pena privativa de liberdade, sendo este o mais adequado para o cumprimento dos requisitos de preven  o e repress o ao crime cometido, sendo negado o direito de recorrer desta senten a em liberdade, uma vez que se encontram presentes os requisitos que determinaram a manuten  o da cust dia cautelar, refor ados ainda mais por esta senten a.

Com rela  o a THALITA, fixo o regime semiaberto para in cio de cumprimento da pena. Contudo, atento ao disposto no artigo 387, par grafo 2  do C digo de Processo Penal, verifico que a r  preencheu os requisitos para a progress o de regime, raz o pela qual iniciar  o cumprimento da pena no regime aberto, sendo-lhe facultado o direito de recorrer em liberdade.

III - Dispositivo. Ante o exposto e pelo mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A A  O PENAL para CONDENAR:

ELVIS WESLEY LOPES DA SILVA qualificado nos autos, por infra  o ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei n  11.343/06, c.c. artigo 29, "caput", do C digo Penal, a pena de 5 (cinco) anos de reclus o e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecida a unidade no piso m nimo, pena esta a ser cumprida em regime fechado e

TALITHA BEATRIZ DA SILVA, qualificada nos autos, por infra  o ao disposto no artigo 33, par grafo 4 , da Lei n  11.343/06, a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclus o e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, estabelecida a unidade no piso m nimo, pena esta a ser cumprida em regime inicial aberto, tudo conforme fundamenta  o acima.

Recomende-se o r u Elvis onde se encontrar.

Defiro a gratuidade judici ria a ambos os r us, nos termos da Lei.

Oficie-se   autoridade policial, comunicando-se que fica autorizada a incinera  o da subst ncia entorpecente apreendida.

Liberem-se os valores apreendidos (inclu dos os acr scimos decorrentes de seu dep sito judicial) em favor da FUNAD - Fundo Nacional Antidrogas, uma vez que n o h  provas de sua propriedade ou origem l cita.

Ap s o tr nsito em julgado, lancem-se o nome dos r us no rol dos culpados, extraiam-se guias de recolhimento, procedam-se as anota  es e as comunica  es necess rias, inclusive ao Setor de Guarda de Objetos da Comarca, se preciso, autorizando a destrui  o das apreens es at  ent o n o reclamadas e, com as cautelas de praxe, archive-se.

P.I. Cumpra-se.

Jundia , 6 de outubro de 2022 .

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESS O   MARGEM DIREITA